

# 珠海市劳动力要素市场化配置综合改革和 劳务中介专项整治工作项目合同

合同编号: (HQSJ-H12021068)

甲方: 珠海市人力资源和社会保障局

地址: 珠海市香洲区康宁路 66 号

法定代表人: 劳志伟

联系人: 曾保群

联系方式: 0756-2128520

乙方: 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司

地址: 珠海市香洲区银湾路 1663 号珠海中心大厦 29 楼 2906

法定代表人: 何江

联系人: 陆俊如

联系方式: 13631260911

甲、乙双方根据珠海市劳动力要素市场化配置综合改革和劳务中介专项整治工作要求, 依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本服务项目事项协商一致, 订立本合同:

## 第一条 项目的名称、服务地点、服务期限、服务范围

(一) 采购项目名称: 珠海市劳动力要素市场化配置综合改革和

## 劳务中介专项整治工作

(二) 服务地点：珠海市

(三) 服务期限：2021 年 4 月至成果通过验收

(四) 服务项目内容：

1. 根据珠海市劳动力要素市场化配置综合改革和劳务中介专项整治行动有关要求, 进行调研走访和代表座谈;
2. 结合政策研究和调研情况形成调研报告、行动方案, 参与制定相关政策措施;
3. 草拟《劳动力要素领域试点方案》《劳务中介专项整治行动工作方案》并按照方案内容组织开展相关工作;
4. 负责专家研究、调研、起草工作的组织及相关配套服务工作;
5. 完成甲方交代的其它项目相关工作。

## 第二条 合同金额

(一) 合同价格：¥197,160 (人民币拾玖万柒仟壹佰陆拾元整)

(二) 合同价格包括完成本项目所需支付的全部费用, 包括政策研究费、实地走访费(市内)、调研访谈费、配套服务费、报告撰写费、餐饮交通费和全阶段项目工作人员协调及服务费用等。

## 第三条 双方责任

(一) 甲方责任

1. 向乙方提出工作总体要求, 提供相关政策文件和联络人方式, 同时须保证材料信息的及时性和准确性。;

2. 对乙方提供的调研报告、行动方案等进行审核确认。

3. 为乙方开展相关工作提供必要的支持和配合。

## （二）乙方责任

1. 依据相关办法和规定，客观、公正地组织开展行动方案草拟工作，严格遵循行业规范。乙方有权委托乙方关联公司或有资格的第三人协助乙方提供服务。

2. 根据甲方要求，起草劳动力要素和劳务中介专项整治工作方案，经甲方确认后，严格按方案组织开展相关工作。

3. 积极配合甲方工作，在规定时间内完成调研座谈、提交调研报告、草拟行动方案等相关工作；

4. 严格遵守保密规定，对甲方提供的政策文件、内部信息、内部人员联络方式、工作方案、调研报告、试点方案和行动方案等予以保密。乙方应告知并以适当的方式要求参与本项目的雇员和专家遵守本条规定。若参与本项目的雇员或专家违反保密规定，乙方须承担因泄密而产生的经济损失和法律责任。

## 第四条 质量标准及检查验收办法

（一）乙方完成项目后，乙方按甲方要求以电子文档及纸质方式向甲方提交调研报告、行动方案、工作落实情况等有关材料。

（二）甲方在收到乙方行动方案之日起 15 个工作日内进行验收，如逾期则视为验收合格；验收不合格但甲方认为经过补充或修改能够达到约定标准的，甲方应以书面形式通知乙方修改并明确修改内容及标准，乙方应在收到甲方书面通知之日起 15 个工作日内按照甲方要



求修改并提交甲方。经补充或修改后，乙方项目仍不符合约定标准的，甲方有权终止本合同并要求乙方承担相应违约责任。

## **第五条 价款的结算**

付款方式：分三批次支付，第一批次为合同签订后 30 个工作日内支付¥100,000（大写人民币拾万元整），第二批次为调研报告和试点方案完成验收合格，乙方向甲方开具合法有效发票后 15 个工作日内支付¥50,000（大写人民币伍万元整），第三批次为行动方案完成验收合格并按照方案组织开展相关工作，乙方向甲方开具合法有效发票后 15 个工作日内支付的剩余金额，即¥47,160（大写人民币肆万柒仟壹佰陆拾元整）（以办理财务报账手续日期视同为款项支付日期）。

支付前，乙方须向甲方开具合法有效的发票，双方须遵守财政部门的支付规定，上述时间不含财政部门的审批时间。

## **第六条 违约条款**

（一）甲方应按时拨款经费，否则承担由此对乙方造成的损失。

（二）乙方违反合同约定，未能达到约定的服务目标和管理质量，甲方有权要求乙方在一定合理期限内整改，逾期未解决或整改后仍不满足甲方要求的，甲方有权终止合同。

（三）若乙方拒不服从甲方工作安排或违反甲方相关规章制度或不遵守服务承诺，甲方将要求乙方限时整改，若未及时整改或整改后仍不合格且造成严重后果的，甲方可单方决定终止合同。

（四）乙方按本合同约定履行义务的前提下，甲方必须按合同第四条的约定，按时付清乙方所有款项，否则每逾期一日，甲方应承担应付未付款项的千分之五的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方

有权另行追偿。

## 第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任,同时甲方应承担因不可抗力导致乙方实际发生的成本费用。

## 第八条 争议的解决

执行本合同发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成的提交珠海仲裁委员会仲裁解决。

## 第九条 监督和管理

双方应严格按合同执行,任何一方均不能单方对本合同内容做任何实质性变更。经甲乙双方协商一致,可就履行本项目的相关事宜另行签订补充合同,订立补充合同不得与原合同发生冲突。

## 第十条 投诉

甲方如对乙方所提供的服务质量提出投诉,经核查如属有效投诉,有权取消乙方的中标资格。

## 第十一条 附则:

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同一式四份,甲乙双方各执两份。

(以下无正文)

甲方: 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司

法定代表人/负责人: 王强

委托代理人: 王强

日期: 2021.6.11

乙方: 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司

法定代表人/负责人: 陈悦

委托代理人: 陈悦

日期: 2021.6.11

开户名称: 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司

银行账号: 2002027509100027339

开户行: 工商银行横琴支行

核对人:

陈悦

附：项目报价清单

| 序号 | 阶段               | 费用明细                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 小计（元）   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 劳动力要素市场化配置综合改革工作 | <p>一、对相关政策文件、实施情况及反馈意见进行研究分析，包括但不限于：</p> <p>（1）劳动力要素配置任务解码</p> <p>（2）现有政策文件关联度分析</p> <p>（3）政策执行情况分析</p> <p>（4）政府部门意见参考</p> <p>（5）标杆政策比对</p> <p>二、重点研究、分析劳动力要素配置问题，包括但不限于：</p> <p>（1）探索居住证互认制度</p> <p>（2）推进人力资源市场条例地方立法</p> <p>（3）发展高端人才猎头等专业化服务机构</p> <p>（4）优化国有企事业单位面向社会选人用人机制</p> <p>（5）加快职业技能标准、评价规范开发力度</p> <p>（6）探索建设国际高层次人才集聚区</p> <p>（7）制定健全人才综合服务保障体系的政策措施</p> <p>三、围绕《调研提纲》，以问题为导向，拟从相关政府机关事业单位、产业研究院、产业代表企业着手，重点就调研提纲中涉及的问题开展形式多样的调研活动，包括但不限于：</p> <p>（1）文献和统计资料研究</p> <p>（2）企业高管咨询</p> <p>（3）现场考察</p> <p>（4）代表座谈</p> <p>四、为形成行动方案中能有效落实的具体政策举措，开展持续性的劳动力政策、理论研究工作和调研访谈工作，包括但不限于：</p> <p>（1）人力资源领域理论研究</p> <p>（2）劳动力要素配置改革标杆国家/地区政策研究</p> <p>（3）各部委局及人社局各科室关于试点方案工作思路持续性沟通</p> <p>（4）拟定行动方案中涉及的政策举措可落实性研究</p> <p>五、输出一系列工作成果，包括但不限于：</p> <p>（1）《劳动力要素市场化配置综合改革工作调研报告》</p> <p>（2）《劳动力要素市场化配置综合改革试点方案》</p> <p>（3）《争取省支持开展的试点政策清单》</p> <p>（4）《劳动力要素领域行动方案》</p> | 120,000 |
| 2  | 劳务中介专项整治工作       | <p>根据《广东省劳务中介专项整治行动工作方案》，结合我市 2021 年深化机关干部作风专项整治工作中“企业用工服务年”活动，通过研究现行政府制定政策、企业用工存在问题、分析劳务中介经营行为、用人单位用工行为和市场监管情况等，制定《珠海市劳务中介专项整治行动实施方案》，其中重点任务包括但不限于：</p> <p>一、加强人力资源市场监管</p> <p>二、开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动</p> <p>三、深入推进人力资源市场诚信体系建设</p> <p>四、加强对企业用工的指导和服务</p> <p>五、拓宽企业用工渠道、降低用工成本</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,000  |



|         |              |                                                                                                                                                                 |         |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |              | 六、充分发挥行业协会的作用<br>七、加强技能人才引进培养<br>八、加强宣传引导，营造良好氛围                                                                                                                |         |
| 3       | 餐饮交通<br>(实地走 | 餐饮费: 120 元/人/天, 5 人, 15 天<br>120 元/人/天×5 人×15 天=9000 元                                                                                                          | 9,000   |
| 4       | 访、调研访<br>谈)  | 交通费: 80 元/人, 5 人, 15 天<br>80 元/人×5 人×15 天=6000 元                                                                                                                | 6,000   |
| 5       | 项目服务         | 组织开展调研工作和报告撰写工作, 工作内容包含但不限于:<br>(1) 提供对接联络、政策文件收集、汇总、整理等服务<br>(2) 提供行程安排、安全防护、调研记录、后勤保障等服务<br>(3) 提供访谈纪要汇总、整理、分析、比对文献收集和文件归档服务<br>(4) 提供后续访谈对接、信息更新、汇总和协助起草报告服务 | 21,000  |
| 税费 (6%) |              |                                                                                                                                                                 | 11,160  |
| 合计      |              |                                                                                                                                                                 | 197,160 |